

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1357/2532

นางสวาท รวบรัด

โจทก์

นายยวง รวบรัด

จำเลย

นายยวง รวบรัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 102)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองร่วมในที่ดินตามน.ส.3 ก. เลขที่ 2133 ตำบลปลักแรตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกจำนวนเนื้อที่ครึ่งหนึ่ง ให้จำเลยคืน น.ส.3 ก. เลขที่ 2133 ดังกล่าวให้แก่โจทก์ คำขออนุญาตนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 98,96,97)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 86)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เหียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>